

빵꾸노트 (손해평가 실무 제2과목)

담 당 : 한 종 찬 교수



흔들리지 않고 피는 꽃이 어디 있으랴
이세상 모든 꽃들은 모두 흔들리고 피었나니..

1. 현지조사의 종류

손해평가를 위한 현지조사는 다양하며, 조사의 단계에 따라 ①(본조사)와 ②(재조사) 및 ③(검증조사)로 구분할 수 있다. 조사는 다시 조사 범위를 전체로 하느냐 일부를 하느냐에 따라 ④(전수조사)와 ⑤(표본조사)로 구분할 수 있다.

(①본조사)는 보험사고가 발생했다고 신고된 보험목적물에 대해 손해 정도를 평가하기 위해 곧바로 실시하는 조사이다.

(②재조사)는 기 실시된 조사에 대하여 이의가 있는 경우에 다시 한번 실시하는 조사를 말한다. 즉, 계약자가 손해평가반의 손해평가 결과에 대해 설명 또는 통지를 받은 날로부터 (⑥7일) 이내에 손해평가가 잘못되었음을 증빙하는 서류 또는 사진 등을 제출하는 경우 재해보험사업자가 다른 손해평가반으로 하여 다시 손해평가를 하게 할 수 있다.

(③검증조사)는 재해보험사업자 및 재보험사업자가 손해평가반이 실시한 손해평가 결과를 확인하기 위하여 손해평가를 실시한 보험 목적물 중에서 일정 수를 임의 추출하여 확인하는 조사이다.

2. 미보상비율은 최대값 사용 (미보상비율 항목이 다른 경우 합산)

※ 제초 상태(과수품목은 피해율에 영향을 줄 수 있는 잡초만 해당)

(a) 해당 없음 : 잡초가 농지 면적의 (㉠ 20% 미만)으로 분포한 경우

(b) 미흡 : 잡초가 농지 면적의 (㉡ 20% 이상 40% 미만)으로 분포한 경우

(c) 불량 : 잡초가 농지 면적의(㉢ 40% 이상 60% 미만)으로 분포한 경우 또는 (㉣ 경작불능 조사)진행 건이나 정상적인 영농활동 시행을 증빙하는 자료(비료 및 농약 영수증 등)가 부족한 경우

(d) 매우 불량 : 잡초가 농지 면적의 (㉤ 60% 이상)으로 분포한 경우 또는 (㉥ 경작불능 조사) 진행 건이나 정상적인 영농활동 시행을 증빙하는 자료(비료 및 농약 영수증 등)가 없는 경우

3. 손해평가반 구성시 배제되어야 할 사항을 모두 적으시오

- 1) 자기 또는 자기와 생계를 같이 하는 친족(이하 "이해관계자"라 한다)이 (가입한 보험계약)에 관한손해평가
- 2) 자기 또는 이해관계자가 (모집)한 보험계약에 관한 손해평가
- 3) 직전 손해평가일로부터 (30일) 이내의 (보험가입자간) 상호 손해평가
- 4) 자기가 실시한 손해평가에 대한 (검증조사) 및 (재조사)

4. 농업재해보험 손해평가요령에서 정하는 손해평가 단위에 관한 내용이다. 다음의 ()안에 알맞은 내용을 각각 쓰시오.

보험목적물	농작물	가축	농업시설물
손해평가 단위	(① 농지별)	(② 개별가축별(단, 별은 별통 단위))	(③ 보험가입 목적물별)
하나의 (④ 보험가입금액)에 해당하는 토지로 필지(지번) 등과 관계없이 농작물을 재배하는 하나의 경작지를 (⑤ 농지)이라 한다			

5. 피해사실확인조사-(★★★★)

☒ 보상하는 재해로 인한 피해 여부 확인 <u>기상청 자료 확인</u> 및 <u>현지 방문</u> 등을 통하여 보상하는 재해로 인한 피해가 맞는지 확인 하며, 필요시에는 이에 대한 근거로 다음의 자료를 확보한다. ① (<u>기상청 자료</u>), (<u>농업기술센터</u>) 등 (<u>농업 전문기관 의견서</u>) 및 <u>손해평가인 소견서</u> 등 (<u>재해 입증 자료</u>) ② 피해농지 사진 : 농지의 <u>전반적인 피해 상황</u> 및 <u>세부 피해내용</u>이 확인 가능하도록 촬영 ③ 단, (<u>태풍</u>) 등과 같이 재해 내용이 명확하거나 사고 접수 후 바로 추가조사가 필요한 경우 등에는 <u>피해사실 확인조사를 생략</u>할 수 있다.	
---	--

6. 과실피해인정계수

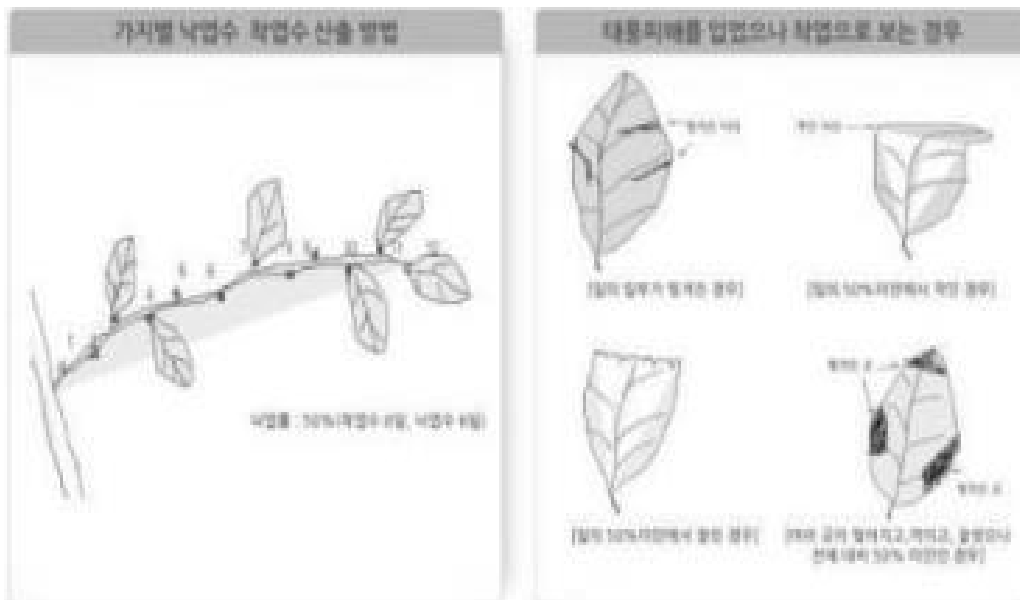
과실분류	피해인정계수	비 고
정상과	0	피해가 없거나 경미한 과실
50%형 피해과실	0.5	일반시장에 출하할 때 정상과실에 비해 50%정도의 가격하락이 예상되는 품질의 과실 (단, 가공공장공급 및 판매 여부와 무관)
80%형 피해과실	0.8	일반시장 출하가 불가능하나 가공용으로 공급될 수 있는 품질의 과실 (단, 가공공장공급 및 판매 여부와 무관)
100%형 피해과실	1	일반시장 출하가 불가능하고 가공용으로도 공급될 수 없는 품질의 과실
병충해 피해과실 (복숭아만)	0.5	세균구멍병 피해를 입은 과실

7. 침수주수 산정방법-(★★★★) 서술형

- ㉠ 표본주는 품종·재배방식·수령별 침수피해를 입은 나무 중 가장 평균적인나무로 1주 이상 선정한다.
- ㉡ 표본주의 침수된 착과(화)수와 전체 착과(화)수를 조사한다.
- ㉢ 과실침수율 = $\frac{\text{침수된 착과(화)수}}{\text{전체 착과(화)수}}$
- ㉣ 전체 착과수 = 침수된 착과(화)수 + 침수 되지 않은 착과(화)수
- ㉤ 침수주수 = 침수피해를 입은 나무수 × 과실침수율

8. 태풍 피해를 입었으나 착업으로 보는 경우

- 가) 잎의 일부가 찢겨진 경우
- 나) 잎의 50%미만에서 꺾인 경우
- 다) 잎의 50% 미만에서 잘린 경우
- 라) 여러 곳이 찢어지고, 꺾이고, 잘렸으나 전체 대비 50% 미만인 경우



9. 과수4종의 현지조사- (★★★)

과수4종(사과, 배, 단감, 뽕은감) 현지조사에는 생육시기별 피해사실확인조사, ①(**적과후착 과수**)조사, ②(**낙과피해**)조사, ③(**착과피해**)조사, 낙엽률조사, ④(**고사나무**)조사가 있으며 낙엽률조사는 감(단감, 뽕은감)품목에 한하여 보상하는 손해로 ⑤(**잎**)에 피해가 있을 경우 조사하며, 적과전 5종한정보장특약 가입 시 적과전의 우박피해는 ⑥(**유과타박률**)조사를 진행한다.

10. 종합과수 품목별 조사방법 정리 (※ 사과대추 품종은 포/복/자/만의 방식을 따른다)

구분	착과수조사	과중조사	착과피해조사	낙과피해조사
복/자	주당 착과수 개당과중	품종별 표본주3주이상, 20개이상 (농지당 40개 이상)	품종별 표본주3주이상 20개이상 (농지당 40개이상)	품종별 <u>낙과중</u> 품종별 20개이상 (농지당 60개이상)
포/만	주당 착과수 개당과중	품종별 표본주3주이상, 20개이상 (농지당 30개 이상)	품종별 표본주3주이상 20개이상 (농지당 30개 이상)	품종별 <u>낙과중</u> 품종별 20개이상 (농지당 30개 이상)
밤,호	주당착과수 송이당/청피당 과중	품종별 표본주3주이상 20개이상 (농지당60개이상) [밤] 30mm초과 + 30mm이하×80%	품종별 표본주3주이상 20개이상 (농지당 60개이상)	품종별 <u>낙과중</u> 임의의 과실 품종별 20개이상 (농지당 60개이상)
유자	주당 착과수 개당과중	품종별 표본주3주이상 20개이상 (농지당 60개이상)	품종별 표본주3주이상 임의의 과실 100개이상	유자는 수확개시전 만 보장
참다래	m ² 당 착과수 개당과중	품종별 표본주3주이상 20개이상 (농지당 60개이상) [50g초과+50g이하×70%]	품종별 표본주3주이상 임의의 과실 <u>100개이상</u>	품종별 <u>낙과중</u> 임의의과실 100개이상
매,대,살 (사과대추 제외)	주당 착과량 절반조사 비대추정지수(매살)	표본주별로 착과된 과실을 전부 수확하여 수확한 과실의 무게를 조사 (절반조사가능) (매실에 한하여) 비대추정지수적용	표본주별로 임의의 과실 <u>100개 이상</u> 또는 <u>1,000g 이상</u>	품종별 <u>낙과중</u> 임의의 과실 100개 이상, 또는 1,000g 이상
			착피는 표본주별로 낙피 품종별로 구분	
오미자	m ² 당 착과량 절반조사	표본구간 내 착 과된 과실을 전부 수확하여 수확한 과실의 무게를 조사 (절반조사가능)	표본구간에서 수확한 과실중 <u>3,000g 이상</u>	표본구간의 낙과중 (전수조사를 실시했을 경우에는 전체 과를 기준) 임의의 과실 3,000g 이상

11. 판정기준 정리

※ 벼의 재이앙재직과보장 피해면적 판정기준

- 가) 묘가 본답의 바닥에 있는 흙과 분리되어 물위에 뜬면적
- 나) 묘가 토양에 묻히거나 앞이 흙에 덮여져 햇빛이 차단된 면적
- 다) 묘는 살아있는 있으나 수확이 불가능할 것으로 판단된 면적

※ 벼의 수확포기 여부 확인 (아래의 경우에 한하여 수확을 포기한 것으로 한다.)

- (가) 당해연도 11월 30일까지 수확을 하지 않은 경우
- (나) 목적물을 수확하지 않고 갈아엎은 경우(로터리 작업 등)
- (다) 대상 농지의 수확물 모두가 시장으로 유통되지 않은 것이 확인된 경우

※ 재정식보장(재정식.재파종)의 피해면적의 판정기준

작물이 고사되거나, 살아 있으나 수확이 불가능할 것으로 판단된 면적

※ 고사식물체의 판정기준

해당 식물체의 수확가능 여부임

12. 품목별 병충해명과 인정비율 정리

감자	1등급(인정비율:90%)	감자뿔나방, 무름병, 둘레썩음병, 갈썩병, 역병, 모자이크병, 가루더듬이병, 잎말림병 (감자/무/둘/갈썩/역/모/가/잎)
	2등급(인정비율:70%)	줄기기부썩음병, 줄기검은병, 방아벌레류, 아메리카잎굴파리, 진딧물류, 풋마름병, 마른썩음병, 시들음병, 홍색부패병, 검은무늬썩음병, 더듬이병, 균핵병 (줄/줄/방/아/진/풋/마/시/홍/검/더/균)
	3등급(인정비율:50%)	반쪽시들음병, 탄저병, 흰비단병, 오이총채벌레, 겹동근무늬병, 큰28점박이무당벌레, 파밤나방, 잿빛곰팡이병, 뿌리혹선충, 기타 (반쪽/탄/흰/오/겹/큰/파/잿/뿌리/기)
고추	1등급(인정비율:70%)	역병, 세균성점무늬병, 풋마름병, 바이러스병, 탄저병 (역/세/풋/바/탄)
	2등급(인정비율:50%)	잿빛곰팡이병, 시들음병, 담배가루이, 담배나방 (잿/시/담/담)
	3등급(인정비율:30%)	흰가루병, 균핵병, 무름병, 진딧물 및 기타 (흰/균/무/진/기)
복숭아(50%)		세균구멍병
벼 (병충해단독사고시 최대인정피해율 70%)		흰잎마름병, 줄무늬잎마름병, 도열병, 깨씨무늬병, 벼멸구, 먹노린재, 세균성벼알마름병 (흰/줄/도/깨/벼/먹/세)

13. 품목별 수확량조사 적기

품목	수확량조사 적기
양파	양파의 비대가 종료된 시점 (식물체의 도복 이 완료된 때)
마늘	마늘의 비대가 종료된 시점 (잎과 줄기 가 1/2~2/3 황변하여 말랐을 때와 해당 지역의 통상 수확기가 도래하였을 때)
고구마	고구마의 비대가 종료된 시점 (삽식일 로부터 120일 이후 에 농지별로 적용)
감자 (봄재배)	감자의 비대가 종료된 시점 (파종일 로부터 95일 이후)
감자 (고랭지)	감자의 비대가 종료된 시점 (파종일 로부터 110일 이후)
감자 (가을재배)	감자의 비대가 종료된 시점 (파종일 로부터 제주지역은 110일 이후 , 이외 지역은 95일 이후)
옥수수	옥수수의 수확 적기(수염 이 나온 후 25일 이후)
차(茶)	조사 가능일 직전 (조사 가능일은 대상 농지에 식재된 차나무의 대다수 신초 가 1심2엽 의 형태를 형성하며 수확이 가능할 정도의 크기(신초장 4.8cm 이상, 엽장 2.8cm 이상, 엽폭 0.9cm 이상)로 자란 시기를 의미하며, 해당 시기가 수확연도 5월 10일 을 초과하는 경우에는 수확연도 5월 10일을 기준으로 함)
콩	콩의 수확 적기 (콩잎이 누렇게 변하여 떨어지고 꼬투리 의 80~90% 이상 이 고유한 성숙(황색)색깔로 변하는 시기인 생리적 성숙기 로부터 7~14일 이 지난 시기)
팥	팥의 수확 적기(꼬투리 가 70~80% 이상 이 성숙한 시기)
양배추	양배추의 수확 적기(결구 형성 이 완료된 때)
수박(25년)	수확적기(꽃가루받이 후 또는 착과후 35~45일) (★★★)

- ▶ 비대가종료된 시점 : 식용 부위가 땅 아래 있는 작물 (마늘,양파, 고구마, 감자)
- ▶ 수확 적기 : 콩, 팥, 양배추, 옥수수, 수박
- ▶ 조사가가능일 직전 : 차

14. 품목별 표본구간별 수확량 조사 방법

품목	표본구간별 수확량 조사 방법
마늘	표본구간 내 작물을 수확한 후, 종구 3cm 윗부분을 절단 하여 무게를 조사(단, 마늘통의 최대지름이 2cm(한지형), 3.5cm(난지형) 미만 인 경우에는 80% (보장하는 재해로 인해 피해가 발생하여 일반시장 출하가 불가능하나, 가공용으로는 공급될 수 있는 작물을 말하며, 가공공장 공급 및 판매 여부와는 무관), 100% (보장하는 재해로 인해 피해가 발생하여 일반시장 출하가 불가능하고 가공용으로도 공급될 수 없는 작물) 피해로 인정 하고 해당 무게의 20%, 0% 를 수확량으로 인정)
양파	표본구간 내 작물을 수확한 후, 종구 5cm 윗부분 줄기를 절단 하여 해당 무게를 조사(단, 양파의 최대지름이 6cm 미만 인 경우에는 80% (보장하는 재해로 인해 피해가 발생하여 일반시장 출하가 불가능하나, 가공용으로는 공급될 수 있는 작물을 말하며, 가공공장 공급 및 판매 여부와는 무관), 100% (보장하는 재해로 인해 피해가 발생하여 일반시장 출하가 불가능하고 가공용으로도 공급될 수 없는 작물) 피해로 인정 하고 해당 무게의 20%, 0% 를 수확량으로 인정)
고구마	표본구간 내 작물을 수확한 후 정상 고구마 와 50%형 고구마 (일반시장에 출하할 때, 정상 고구마에 비해 50% 정도의 가격하락이 예상되는 품질. 단, 가공공장 공급 및 판매 여부와 무관), 80% 피해 고구마 (일반시장에 출하가 불가능하나, 가공용으로 공급될 수 있는 품질. 단, 가공공장 공급 및 판매 여부와 무관), 100% 피해 고구마 (일반시장 출하가 불가능하고 가공용으로 공급될 수 없는 품질)로 구분하여 무게를 조사
옥수수	표본구간 내 작물을 수확한 후 착립장 길이 에 따라 상(17cm 이상)·중(15cm 이상 17cm 미만)·하(15cm 미만) 로 구분한 후 해당 개수를 조사
감자	표본구간 내 작물을 수확한 후 정상 감자 , 병충해별 20% 이하, 21~40% 이하, 41~60% 이하, 61~80% 이하, 81~100% 이하 발병 감자로 구분하여 해당 병충해명과 무게를 조사하고 최대 지름이 5cm 미만 이거나 피해 정도 50% 이상인 감자의 무게 는 실제 무게의 50% 를 조사 무게로 함.
차(茶)	표본구간 중 두 곳에 20cm x 20cm 테를 두고 테 내의 수확이 완료된 새싹의 수 를 세고, 남아있는 모든 새싹(1심2엽) 을 따서 개수를 세고 무게를 조사
콩, 팥	표본구간 내 콩을 수확하여 꼬투리를 제거 한 후 콩 종실의 무게 및 함수율 (3회 평균) 조사
양배추	표본구간 내 작물의 뿌리를 절단 하여 수확(외엽 2개 내외 부분을 제거)한 후, 80%피해 양배추, 100%피해 양배추 로 구분. 80%피해형은 해당 양배추의 피해 무게를 80% 인정하고, 100%피해형은 해당 양배추 피해 무게를 100% 인정 [수입감소 양배추 80%피해형(시장출하시 50%가격하락 + 시장출하불가&가공용으로 공급)]
수박 (노지)	표본구간 내 작물의 줄기를 절단하지 않고 각각의 수박 무게를 조사. 단, 보장하는 재해로 인해 피해가 발생하여 일반시장 출하가 불가능하고 가공용으로도 공급될 수 없는 작물은 피해로 인정 하고 해당무게의 0% 를 수확량으로 인정

15. 품목별 표본구간 수확량 합계

품목	표본구간 수확량 합계 산정 방법								
감자, 수박(노지)	표본구간별 작물 무게의 합계								
양배추	표본구간별 정상 양배추 무게의 합계에 80%형 양배추의 무게에 0.2를 곱한 값을 더하여 산정								
차(茶)	표본구간별로 수확한 새싹 무게를 수확한 새싹수로 나눈 값에 기수확 새싹수와 기수확지수를 곱하고, 여기에 수확한 새싹 무게를 더하여 산정 ※ 기수확지수는 기수확비율(기수확 새싹수를 전체 새싹수(기수확 새싹수와 수확한 새싹수를 더한 값)로 나눈값)에 따라 산출								
양파, 마늘	표본구간별 작물 무게의 합계에 누적비대추정지수에 1을 더한 값(누적비대추정지수 + 1)을 곱하여 산정 <품목별 비대추정지수> <table><tr><th>양파</th><th>마늘</th></tr><tr><td>2.2%/1일</td><td>0.8%/1일</td></tr></table> 단, 마늘의 경우 이 수치에 품종별 환산계수를 곱하여 산정 품종별 환산계수 : 난지형·홍산 0.72 / 한지형 0.7)			양파	마늘	2.2%/1일	0.8%/1일		
양파	마늘								
2.2%/1일	0.8%/1일								
고구마	표본구간별 정상 고구마의 무게 합계에 50%형 고구마의 무게에 0.5, 80%형 고구마의 무게에 0.2를 곱한 값을 더하여 산정								
옥수수	표본구간 내 수확한 옥수수 중 "하" 항목의 개수에 "중" 항목 개수의 0.5 를 곱한 값을 더한 후 품종별 표준중량, 재식시기지수, 재식밀도지수를 각각 곱하여 표본구간 피해수확량을 산정 <품종별 표준중량(g)> <table><tr><th>미백2호</th><th>대학찰(연농2호)</th><th>미흑찰 등</th></tr><tr><td>180</td><td>160</td><td>190</td></tr></table>			미백2호	대학찰(연농2호)	미흑찰 등	180	160	190
미백2호	대학찰(연농2호)	미흑찰 등							
180	160	190							
콩, 팥	표본구간별 종실중량에 1에서 함수율을 뺀 값을 곱한 후 다시 0.86을 나누어 산정한 중량의 합계								

16. 품목별 표본구간 면적 조사 방법

품목	표본구간 면적 조사 방법
양파, 마늘	이랑폭 2m미만 :이랑길이(5주 이상) 및 이랑폭 조사 이랑폭 2m이상 :이랑길이(3주 이상) 및 이랑폭 조사
고구마, 양배추, 감자, 옥수수	이랑길이(5주 이상) 및 이랑폭 조사
차(茶)	규격의 테(0.04m ²) 사용
콩, 팥	점파 : 이랑길이(4주 이상) 및 이랑폭 조사 산파 : 규격의 원형(1m ²) 이용 또는 표본구간의 가로·세로 길이 조사
수박(노지)	이랑길이(10주 이상) 및 이랑폭 조사

품목	표본구간 면적 합계 산정 방법
양파, 마늘, 고구마, 감자, 옥수수, 양배추, 수박(노지)	표본구간별 면적(이랑 길이 × 이랑 폭)의 합계
콩, 팥	표본구간별 면적(이랑 길이(또는 세로 길이) × 이랑 폭(또는 가로 길이))의 합계 단, 규격의 원형(1m ²)을 이용하여 조사한 경우에는 표본구간에 규격 면적(1m ²)을 곱해 산정
차(茶)	표본구간수에 규격 면적(0.08m ²)을 곱하여 산정

구분	보험금	지급사유
이양직파(벼)불능	가×15%	보장하는 재해로 농지전체에 대하여 이양한계 일 까지 이양.직파를 하지못한경우
재정식(양배추)	가×20%×면적피해율	보험기간내 보장하는 재해로 면적피해율이 자기부담비율 초과하고 재정식 한 경우,1회지급
재이양재직파(벼)	가×25%×면적피해율	보장하는 재해로 면적피해율이 10%를 초과하고 재이양.재직파 한 경우, 1회지급
조기파종 (제주남도종마늘)	가×25%×표준피해율	한지형 마늘 최초 판매개시일 24시 이전에 보장하는 재해로 10a당 식물체주수가 30,000주보다 작고, 10월 31일 이전 10a당 30,000주 이상으로 재파종한 경우
재파종(마늘)	가×35%×표준피해율	보험기간 내에 보장하는 재해로 10a당 식물체주수가 30,000주보다 작고, 10a당 30,000주 이상으로 재파종한 경우, 1회지급
경작불능 (벼, 밀, 보리)	가×자기부담비율별일정비율	보장하는 재해로 식물체피해율이 65%이상, 계약자가 보험금 지급신청한 경우

17. 생산비보장(노지 및 시설작물 +버섯) 암기사항

보장방식		품목	비고			
생산비보장	(노지작물)	고추,브로콜리 배,무,파당,시	고추	49.5%	100일	
			브로콜리	55.9%	130일	
			나머지	경과비율 1		
	(시설작물) 경과비율 유,무에따라		부추	경과비율 없이 70%		
			장미	경과비율 없음(고사,생존 구분)		
			딸 등	40%, 재절화 20%, 수확기 멜,국,수=1	수확기중 경과비율 10% 미만시 10%적용 (오/토/고/호/상 제외)	
			무,시,쪽,쑥	10%		
	(버섯작물) 경과비율 유,무에따라	버섯	표고(원목)	경과비율 없음		
			표고(톱밥)	66.3%	90일	
			느타리(균상)	67.6%	28일	
			양송이(균상)	75.3%	30일	
			느타리(병)	일자무관 88.7%		
			새송이(병)	일자무관 91.7%		

※ 시설작물 및 버섯 품목의 수확기중 사고의 계산된 경과비율이 10% 미만인 경우 경과비율을 10%로 한다.

- ▶ 단, 표준수확일수보다 실제 수확개시일부터 수확종료일까지의 일수가 적은 경우는 제외한다.
- ▶ 오이·토마토·고추·호박·상추 제외

18. 생산비보장 손해조사방법

구분	조사방법
브로콜리	① 피해면적기준, 표본구간수 산정, 선정 ② 각 표본구간 내 연속하는 10구 의 작물피해율 조사 ③ 작물피해율(정상,50%,80%,100%)
무	① 피해면적기준, 표본구간수 산정, 선정 ② 표본구간내 연속하는 10구 의 손해정도비율 조사
파	① 피해면적기준, 표본구간수 산정, 선정 ② 표본구간 내 연속하는 50구 의 손해정도비율 조사
배추,시금치,양상추	① 피해면적기준, 표본이랑수 산정, 선정 ② 표본이랑별 로 식재된 작물(식물체단위)의 손해정도 비율 조사 ③ 단 시금치의 경우 각 표본이랑 길이 를 기준으로 1m 간격으로 구획 하여 조사
고추	① 피해면적기준, 표본이랑수 산정, 선정 ② 표본이랑별 로 식재된 작물을 손해정도비율 과 고추 병충해 등급별 인정비율에 따라 구분하여 조사

메밀	① 피해면적기준, 표본구간수 산정, 선정 ② 표본구간에 규격의 원형(1m) 또는 표본구간 가로.세로(1m×1m)구획 하여 조사
당근	① 피해면적기준, 표본구간수 산정, 선정 ② 표본구간 내(가로(이랑폭).세로(주수조사))를 이랑폭2m미만 5주이상, 2m이상 3주이상 식재된 당근을 조사
단호박	① 피해면적기준, 표본구간수 산정, 선정 ② 표본구간의 가로(이랑폭).세로(1m)길이 를 구획 하여 표본구간내 식재된 단호박을 조사

19. 경과비율 산정을 위한 사고일자의 특정 과 추정

☑ 고추 및 브로콜리의 사고 발생일의 특정

- ▶ 재해가 발생한 일자를 확인하고, 가뭄(한해),폭염,병충해등과 같이 지속되는 재해의 사고발생일은 재해가 끝나는 날(가뭄 이후 첫 강우일의 전날)을 사고 발생일로 한다. 다만, 『재해가 끝나기 전에 조사가 이루어질 경우에는 조사가 이루어진 날을 사고 일자로 하고 조사 이후 해당 재해로 추가 발생한 손해는 보장하지 않는다』^{24년기출}

☑ 수확 예정 일자, 수확 개시 일자, 수확 종료 일자 확인

- ▶ 사고 일자를 기준으로 사고 일자 전에 수확이 시작되지 않았다면 수확 예정 일자를 확인한다.
▶ 사고 일자 전에 수확이 시작되었다면 최초 수확을 시작한 일자와 수확 종료(예정) 일자를 확인한다.

☑ 원예시설작물 및 버섯의 사고일자의 추정

- ▶ 사고일자확인 : 기상청 자료, 계약자면담 등을 토대로 사고일자를 특정한다.
㉠ 수확기이전 사고 : 연속적인 자연재해(폭염, 냉해 등)로 사고일자를 특정할 수 없는 경우 기상특보 발령 일자를 사고일자로 추정 한다.
㉡ 수확기 중 사고 : 연속적인 자연재해(폭염, 냉해 등)로 사고일자를 특정할 수 없는 경우 최종 출하 일자를 사고일자로 추정한다.

20. 생산비보장의 보험기간 정리

1) 보험시기(공통) : 계약24시, 정식 또는 파종 완료일 24시중 늦은때 단 아래 날짜를 초과할수 없다

봄배추	단호박	대파	고랭지배추	고랭지무	당근	양상추	가을배추	가을무	메밀	월동배추	월동무	실파.쪽파	시금치
4월	5월	6월	7월	7월	8월	8월	9월	9월	9월	9월	10월	10월	10월
20일	29일	15일	31일	31일	31일	31일	10일	15일	15일	25일	15일	15일	31일
정식	정식	정식	정식	파종	파종	정식	정식	파종	파종	정식	파종	파종	파종
▶ 파종하는 작물 : 뿌리를 식용으로 하는 작물, 또는 크기가 작거나 밀도가 높은작물 ▶ 정식하는 작물 : 식용 부위가 뿌리가 아닌 잎, 줄기등으로 하는 작물, 크기가 큰 작물													

※ 고추 : 5월31일 (4.1이전, 5.31이후 정식하는 농지는 인수제한)

※ 브로콜리 : 9.30 (9.30 이후 정식하는 농지는 인수제한)

2) 생산비보장방식의 재정식.재파종보장 보험종기

품목	시기	종기	차이값
봄배추	판매개시연도 4월20일	판매개시연도 5월15일	25일
단호박	판매개시연도 5월29일	판매개시연도 5월31일	2일
대파	판매개시연도 6월15일	판매개시연도 6월21일	6일
당근	판매개시연도 8월31일	판매개시연도 8월31일	0
기타			+10

3) 생산비 보통계약의 보장종기

일찍 되는날	봄배추 70일	고랭지배추 70일	양상추 70일	가을무 80일	고랭지무 80일	단호박 90일	가을배추 110일	고추 150일	브로콜리 160일	대파 200일
날짜	매일 판 11월20일	쪽파(1형) 판, 12월31일	시금치 1월15일	당근 2월말	월동배추 3월31일	월동무 3월31일	쪽파(2형) 5월31일			
일찍+날짜	양상추: 70일 과 11월10일중 늦은때				가을배추: 110일 과 12월15일 중 늦은때					

21. 측사 손해액은 그 손해가 생긴 때와 장소에서의 **보험가액에 따라 계산**한다. 보험목적물의 경년감가율은 **손해보험협회의 “보험가액 및 손해액의 평가기준”** 이 보험목적물이 지속적 인 개.보수가 이루어져 보험목적물의 가치증대가 인정된 경우 잔가율은 **보온덮개·쇠파이프 조인** 측사구조물의 경우에는 최대 **(50%)**까지, 그 외 **기타 구조물**의 경우에는 최대 **(70%)**까 지로 수정하여 보험가액을 평가할 수 있다. 다만, 보험목적물이 손해를 입은 장소에서 **6개 월 이내 실제로 수리 또는 복구되지 않은 때에는** 잔가율이 **30% 이하인 경우에는 최대 (30%)로** 수정하여 평가한다. -(★★★)

내용연수 이내	손해액 = 재조달가액 × (1- 경과년수 × 경년감가율($\frac{100\% - 20\%}{\text{내용연수}}$))
내용연수 초과시	손해액 = 재조달가액 × 수정잔가율

※ 해가림시설의 잔가율 : 잔가율 (20%)와 자체 유형별 (내용연수)를 기준으로 (경년감가 율) 산출. 단, 내용연수가 경과한 경우라도 현재 정상 사용 중인 시설의 경제성을 고려하 여 잔가율을 (최대 30%)로 수정할 수 있음.

22. 손해보험에서 피보험자가 보험사고로 인하여 입게 될 경제적 이익을 (**피보험이익**)이라 하 며, 피보험이익을 **금전적 가치**로 평가한 것이 (**보험가액**)이다. 그러므로 피보험이익의 평가 액인 보험가액의 기능은 **이득금지의 판정 기준**이 되며 보험가액은 재해보험사업자의 **법률 상 보상한도액**으로 보험계약 상 재해보험사업자의 (**보상한도액**)인 **보험가입금액**과 비교된 다.

23. 지급보험금의 계산방식은 전부보험, 초과보험의 경우는 **보험가액**을 한도로 손해액 전액을 보상하고 일부보험의 경우는 보험가입금액의 **보험가액**에 대한 비율에 따라서 손해액을 보상하며 중복보험의 경우는 각 보험증권별로 지급보험금 계산방식이 동일한 경우는 **(가입금액 비례분담방식)**, 다른 경우는 **(독립책임액분담방식)**으로 산정하게 된다.

24. 보험금 지급의 면·부책 판단- (★★★)

☑ 보험금 지급의 **면·부책 판단**은 **(보험약관)의 내용**에 따르며, 보험금 청구서류 서면심사 및 손해조사 결과를 검토하여 보험약관의 보상하는 손해에 해당되는지 그리고 보상하지 아니하는 손해에 해당하지는 않는지 판단하게 되며 면·부책 판단의 요건은 다음과 같다.

- 1) 보험기간 내에 **(보험약관)**에서 **담보**하는 사고인지 여부
- 2) 원인이 되는 **(사고)**와 결과적인 **(손해)**사이의 **(상당인과관계)** 여부
- 3) 보험사고가 상법과 **(보험약관)**에서 정하고 있는 **(면책조항)**에 해당되는지 여부

25. 사기 성립요건 (기출) - (★★★★★) : 고/기/착/승/법

- ☑ 계약자 또는 보험 대상자에게 **(고의)**가 있을 것
 - 계약자 또는 보험 대상자의 고의에 보험자를 **(기망)**하여 **(착오)**에 빠뜨리는 **(고의)**와 그 **(착오)**로 인해 **(승낙의 의사표시)**를 하게 하는 것 등
- ☑ **(기망행위)**가 있을 것
 - (기망)이란 허위진술을 하거나 진실을 은폐하는 것, 통상 진실이 아닌 사실을 진실이라 표시하는 행위를 말하거나 알려야 할 경우에 **침묵, 진실을 은폐하는 것도** 기망행위에 해당
- ☑ 상대방인 보험자가 **(착오)**에 빠지는 것 : 상대방인 보험자가 착오에 빠지는 것에 대하여 보험자의 과실 유무는 문제되지 않음
- ☑ 상대방인 보험자가 **(착오)에 빠져** 그 결과 **(승낙의 의사표시)**를 한 것
 - 착오에 빠진 것과 그로 인해 승낙 의사표시 한 것과 **(인과관계)** 필요
- ☑ 사기가 **위법**일 것
 - 사회생활상 신의성실의 원칙에 반하지 않는 정도의 기망 행위는 보통 위법성이 없다고 해석

- ① 계약자 또는 보험 대상자에게 **(고의)**가 있을 것
- ② **(기망)**행위가 있을 것
- ③ 상대방인 보험자가 (**착오**)에 빠지는 것
- ④ 상대방인 보험자가 (**착오**)에 빠져 그 결과 (**승낙**)의 의사표시를 한 것
- ⑤ 사기가 (**위법**)일 것

26. 사기-(★★) : 보장개시일로부터 5년 이내 취소할 수 있다**☑ 사기행위자**

사기행위에 있어 권유자가 사기를 교사하는 경우도 있으며, 권유자가 개입해도 계약자 또는 피보험자 자신에게도 사기행위가 있다면 고지의무 위반과 달리 보장개시일로부터 (5년) 이내에 계약을 취소할 수 있다.

☑ 사기증명

계약자 또는 피보험자의 사기를 이유로 보험계약의 무효를 주장하는 경우에 사기를 주장하는 재해보험사업자 측에서 사기 사실 및 그로 인한 착오 존재를 증명해야 한다

☑ 보험사기 조치(기출)

- 1) 청구한 사고보험금 지급을 거절 가능
- 2) 약관에 의거하여 해당 계약을 취소할 수 있음

☑ 행위자(보험사기로 보험금을 취득한자) 또는 권유자(제3자에게 보험금을 취득하게 한자) : 10년 이하의 징역, 5천만원 이하의 벌금

27. 계약전 알릴의무 : 계약자, 피보험자 또는 이들의 대리인은 보험계약을 청약할 때 청약서에 서 질문한 사항에 대하여 알고 있는 사실을 반드시 사실대로 알려야 할 의무이다. 보험계약자 또는 피보험자가 고의 또는 중대한 과실로 계약 전 알릴 의무를 이행하지 않은 경우에 보험자는 그 사실을 안 날로부터 1월 내에, 계약을 체결한 날로부터 3년 내에 한하여 계약을 (해지)할 수 있다. 그러나 보험자가 계약 당시에 그 사실을 알았거나 중대한 과실로 인하여 알지 못한 때에는 그러하지 아니하다. -(★★★)

(1) 그 사실을 안날로부터 1개월 이내 & (2) 계약을 체결한 날로부터 3년 내 (1),(2) 모두 만족해야 한다.

28. 계약후 알릴의무: 가축재해보험에서는 계약을 맺은 후 보험의 목적에 다음과 같은 사실이 생긴 경우에 계약자나 피보험자는 지체 없이 (서면)으로 보험자에게 알려야 할 의무로 재해보험사업자는 계약 후 알릴 의무의 통지를 받은 때에 위험이 감소된 경우에는 그 (차액보험료)를 돌려주고, 위험이 증가된 경우에는 통지를 받은 날부터 (1개월) 이내에 (보험료의 증액)을 청구하거나 계약을 (해지)할 수 있으며 보험계약자 또는 피보험자가 보험기간 중에 계약 후 알릴 의무를 위반한 경우에 보험자는 그 사실을 안 날로부터 (1월) 내에 계약을 해지할 수 있다. -(★★★)

계약전 알릴의무 위반		1개월이내, 3년내, 해지
계약후 알릴의무 위반	위험의감소	차액보험료 환급
	위험의증가	보험료증액 또는 통지 받은날로부터 1개월이내 해지

29. 고추의 손해정도비율 산정시 정상으로 간주하는것

- 피해가 없거나
- 보상하는 재해 이외의 원인으로 피해가 발생한 작물 및 타작물
- 가입 이후 추가로 정식한 식물체
- 보장 대상과 무관한 식물체

30. 부대시설

- 시설재배 농작물의 재배를 위하여 농업용 시설물 ①(내부 구조체)에 연결, 부착되어 외부에 노출되지 않은 시설물
- 시설재배 농작물의 재배를 위하여 농업용 시설물 ②(내부 지면)에 고정되어 이동 불가능한 시설물
- 시설재배 농작물의 재배를 위하여 ③(지붕 및 기둥) 또는 외벽을 갖춘 외부 구조체 내에 고정·부착된 시설물
- 피복재의 피해면적판정 기준
 - 전체 교체가 필요하다고 판단되어 전체 교체를 한 경우 전체 피해로 인정
 - 전체 교체가 필요하다고 판단되지만 부분 교체를 한 경우 ④(교체한 부분)만 피해로 인정
 - 전체 교체가 필요하지 않는다고 판단되는 경우 ⑤(피해가 발생한 부분)만 피해로 인정

31. 표본구간수(표본칸) 선정기준 -(★★★)

- ① 메밀의 표본구간수 선정기준 : 도복이외의 피해면적
- ② 복분자의 표본포기수 선정기준 : 가입포기수
- ③ 오미자의 표본구간수 선정기준 : 조사대상길이
- ④ 인삼의 표본칸 선정기준 : 피해칸수
- ⑤ 감귤의 표본주수 선정기준 : 농지별 가입면적

32. 중복보험의 조건-(★★★)

동일한 ①(계약의 목적)과 ②(동일한 사고)에 관하여 보험금을 지급하는 다른 계약(공제계약을 포함한다)이 있고 이들의 ③(보험가입금액의 합계액)이 보험가입금액보다 클 경우에는 아래에 따라 지급보험금을 계산한다. 이 경우 보험자 1인에 대한 보험금 청구를 포기한 경우에도 ④(다른 보험자)의 지급보험금 결정에는 영향을 미치지 않는다.

33. 해가림 시설의 손해액 - (★★★★★)

단위면적당 시설가액표, ①(파손 칸수) 및 파손 정도 등을 참고하여 실제 피해에 대한 복구 비용을 기평가한 ②(재조달가액)으로 산출한 피해액을 산정한다.
산출된 피해액에 대하여 ③(감가상각)을 적용하여 손해액을 산정한다. 다만, 피해액이 ④(보험가액의 20% 이하)인 경우에는 감가를 적용하지 않고, 피해액이 보험가액의 20%를 초과하면서 감가 후 피해액이 보험가액의 20% 미만인 경우에는 ⑤(보험가액의 20%)를 손해액으로 산출한다.

34. 감글 손해조사 방법-(★★)

☑ 수확전 사고조사 (3주이상)

- ① 표본주의 과실을 100%형 피해 과실과 (정상)과실로 구분한다.
- ② 100%형 피해 과실은 착과된 과실 중 100% 피해가 발생한 과실 및 보상하는 재해로 (낙과)된 과실을 말한다.
- ③ ②항에서 선정된 과실 중 보상하지 않는 손해(병충해, 생리적 낙과 포함)에 해당하는 과실과 (부분 착과피해) 과실은 정상과실로 구분한다.

☑ 과실손해조사(2주이상)

- 표본주별 주지별 아주지 1-3개, 정상, 등급내와 등급외로 구분

☑ 동상해과실손해조사(2주이상)

- ① 선정한 표본주에 리본을 묶고 동서남북 4가지에 대하여 기 수확한 과 실수를 조사한다.
- ② 기수확한 과실수를 파악한 뒤, 4가지에 착과된 과실을 전부 수확한다.
- ③ 수확한 과실을 정상과실, 80%형 피해과실, 100%형 피해과실로 구분하여 동상해 피해과실수를 산정한다.

35. 오디의 조사결실수 - (★★★)

- (1) 조사결실수는 품종별·수령별로 (①환산결실수)에 조사 대상주수를 곱한 값에 (②주당 평년결실수)에 미보상주수를 곱한 값을 더한 후 (전체 실제결과주수)로 나누어 산출한다.
- (2) 환산결실수는 품종별·수령별로 (④표본가지 결실수합계)를 (⑤표본가지 길이합계)로 나누어 산출한다.
- (3) 조사시기 : 결실완료직후 ~ 최초수확전
※ 복분자 : 수정완료 직후 ~ 최초수확전